상 벌 규 정

제정 : 2019. 02. 13
개정 : 2022. 03. 08.

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 지역난방플러스 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 발전에 공헌한 우수한 직원을 적극 발굴 포상하고 위법.부당한 업무처리 또는 비위 행위로 회사의 이미지를 손상시킨 직원에 대한 처벌기준을 정함으로써 적법.공정한 업무집행과 청렴한 조직문화를 확립하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 회사의 전 직원에게 적용한다.
② 직원의 상벌에 관하여 다른 규정에 특별히 정한 경우 이외에는 이 규정에 따른다.

제3조(상벌권자) 상벌은 인사위원회(이하 “위원회”)의 심의를 거쳐 대표이사가 결정, 시행한다.

제4조(위원회 운영) ① 위원회의 개최 및 심의 등에 관한 사항은 회사 ‘인사규정’ 에서 정하는 바에 따른다.
② 상벌관계 위원회는 비공개를 원칙으로 하며, 안건 및 심의결과에 관하여 위원 등은 비밀을 지켜야 한다.

제5조(상벌의 기록) 상벌사실은 포상대장(별지 제1호 서식), 징계대장(별지 제2호 서식) 및 인사기록카드에 각각 기록하여 영구 보존해야 한다.

제6조(이중포상 및 징계의 금지) 이미 포상 또는 징계를 받은 사항에 대하여는 중복하여 포상 또는 징계하지 않는다. 다만, 사내포상이 있었던 사항에 대하여 다시 대외기관에서 포상 추천 의뢰가 있을 경우에는 예외로 한다.

제 2 장 포 상

제7조(포상대상) 직원으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 경중에 따라 포상한다.
1. 회사발전에 기여한 공로가 큰 자
2. 직무를 성실히 수행하여 타직원의 모범이 된 자
3. 창의적 업무개선으로 업무효율성 개선 및 예산절감 등에 기여한 자
4. 기타 회사의 발전과 이익에 크게 기여한 자

제8조(포상의 종류) 포상의 종류는 다음과 같다.
1. 직원에 대한 포상
가. 공로상
나. 모범직원상
다. 지식상
라. 플러스대상

2. 기타포상
가. 단체포상
나. 추서
다. 퇴직자 포상

제8조의 2(포상의 등급구분) 포상의 등급은 다음과 같이 구분한다.
1. 특등급 : 훈장, 포장, 대통령표창
2. 1등급
가. 국무총리, 국회의장, 대법원장, 감사원장 및 장관상
나. 특별시장상
다. 지식 1등급
라. 플러스대상
3. 2등급
가. 차관급 기관장이 수여한 표창
나. 시장상, 도지사상
다. 지식 2등급
라. 사장이 수여한 모범직원상
마. 업무상 공적으로 사장이 수여한 공로상
바. 공사 사장이 수여한 표창
4. 3등급
가. 지식 3등급
나. 공사 지사장이 수여한 표창

제9조(공로상) 헌신적인 노력으로 회사이익과 발전에 크게 기여한 자에게 공로상을 수여한다.

제9조의 2조(지식상) ① 지식상의 수여자는 다음과 같이 정의한다.
1. 창의적인 개선방안을 제시하여 회사 이익과 발전에 기여한 자
2. 개인의 축적된 노하우를 자산화하여 회사기업가치 증진에 기여한 자
② 지식상은 기여도에 따라 1~3등급으로 구분하며, 이에 관한 세부사항은 따로 정하는 바에 의한다.

제9조의 3(플러스대상) ① 회사를 대표할 만한 업적을 이룩하여 회사이익과 발전에 크게 기여한 직원 또는 외부인사에게 플러스대대상을 수여한다.
② 플러스대상 포상대상자의 발굴·선발을 위하여 추천위원회를 운영할 수 있으며, 이에 관한 세부사항은 따로 정하는 바에 의한다.

제9조의 4(단체포상) ① 업무실적이 특히 우수한 단위업무 부서에 대하여 단체포상을 실시할 수 있다.
② 제1항의 단체포상을 위한 공적조서는 관련업무 주관부서에서 작성하여 포상담당부서에 제출한다.

제10조(모범직원상) 모범직원상은 품행이 올바르고 직무를 성실히 수행하여 다른 직원의 모범이 되는 자에게 수여한다.

제11조(추서) ① 공적이 현저한 직원이 사망하였을 때에는 그 유족에게 포상할 수 있다.

② 제1항의 유족의 범위와 순위는 근로기준법 시행령에 정하는 바에 따른다.

제12조(퇴직자 포상) 정년퇴직자와 10년 이상 성실히 근무한 후 퇴직하는 자는 포상할 수 있다.

제13조(외부인사에 대한 포상) ① 외부인사로서 회사업무에 적극 협조하여 공헌한 경우에는 표창장, 감사장 또는 감사패를 수여할 수 있으며 특히 필요하다고 인정할 때에는 사은품 또는 상금을 증정할 수 있다.
② 외부인사에 대한 포상을 위해서는 관련업무 주관부서에서 포상에 필요한 절차를 취하여 포상담당부서에 의뢰하여야 한다.

제14조(포상의 절차) ① 각 부서의 장은 소속직원 중에서 제7조에 해당한다고 인정되는 자가 있을 때에는 포상담당부서에 포상을 의뢰한다.
② 제1항의 경우 포상수여 예정일 20일전까지 공적조서(별지 제3호 서식) 1부를 제출하여야 한다.
③ 포상의뢰 시에 대상자가 2인 이상인 경우에는 서열을 명시하여야 한다.
④ 제1항의 규정에 따른 포상의뢰가 있을 때에는 포상담당부서장은 이를 심의하여 위원회에 부의한다.
⑤ 장관상 이상 표창은 위원회의 심의를 거쳐 추천한다.
⑥ 외부기관에서 수여하는 포상에 대하여는 포상담당부서와 사전 협의 후 시행하며, 제출일 10일 전까지 포상추천 의뢰한다. 이 때, 외부포상 중 추천의뢰한 포상후보자가 총 포상 추천인원 범위 이내이며, 포상 결격사유가 없을 경우에는 업무 효율성, 시급성 등을 감안하여 위원회를 생략할 수 있다.

제14조의 2(포상계획) ① 포상담당부서장은 매년 포상계획을 수립, 시행하여야 한다.
② 각 부서에서 포상과 관련된 계획을 수립할 때에는 사전에 포상담당부서장의 합의를 받아야 하며, 이 경우 포상담당부서장은 포상계획을 검토하여 포상전체의 형평이 유지되도록 하여야 한다.
③ 플러스대상의 연간 포상인원.방법 등은 연중 인사위원회에서 심의.결정할 수 있다.

제15조(포상의 시기) 포상 수여는 필요시에 수여한다.

제16조(포상의 방법) ① 포상은 다음 방법에 따라 시행한다.
1. 대내 포상의 경우에는 공적사항에 따라 표창장 또는 표창패를 수여하며, 대외 포상의 경우에는 해당 기관 운영기준에 따른다.
2. 추서에는 그 유족에게 표창장 또는 표창패를 수여할 수 있다.
3. 퇴직자 포상에는 공로패를 수여할 수 있다.
4. 다수인이 공동 수상할 경우, 포상 주관부서에서는 개인별 기여도에 따라 공로를 분할하여 운영할 수 있다.

② 제1항에 의한 포상 시에는 부상으로 포상품 또는 포상금을 수여하거나 포상휴가를 병행할 수 있다.
③ 제2항의 부상으로 지급되는 포상품의 종류와 포상금액은 위원회 또는 포상결정권자가 결정한다.

제17조(형평성 유지) ① 포상담당부서장은 포상계획을 검토하여 포상 전체의 형평이 유지되도록 하여야 한다.

② 반복적 포상자(동일공적에 대하여 이전 포상일 기준 1년 미경과)에 대하여 포상을 제한할 수 있다. 다만, 대외기관에서 포상추천의뢰가 있는 경우에는 예외로 한다.

제18조(포상제한) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 포상추천에서 제외한다.

1. 징계처분중에 있는 자
2. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과하지 아니한 자
   가. 견책 : 6개월
   나. 감봉 : 12개월
   다. 정직 : 18개월
3. 징계절차 진행 중인 자(징계처분 요구 중이거나 징계의결이 계류 중인 자) 또는 형사사건으로 기소 중인 자
4. 수사 중이거나 감사기관에서 감사 진행과정에서 문제의 소지가 있다고 판단되는 자(수사, 조사개시가 공식적으로 통보된 경우에 한함)
5. 재직 중 금품.향응수수, 공금유용.횡령, 성폭력, 성희롱, 성매매, 배임, 음주운전 등으로 벌금형 이상의 형사처벌을 받고 1년 이상 경과하지 아니한 자

② 금품.향응수수, 공금유용.횡령, 성폭력, 성희롱, 성매매, 채용비위, 배임으로 징계처분을 받은 경우 제1항 제2호의 기간에 3개월씩 가산한다.

③ 제1항 제2호 및 제5호, 제2항에 따른 포상추천에서 제외하는 기간은 경과기간이 나중에 도래하는 규정을 적용한다.

제 3 장 징 계

제19조(징계사유) 직원으로서 법령을 위반하였을 때와 취업규칙 제47조 및 인사규정 제24조 각호의 1에 해당하는 경우에는 징계절차에 따라 징계처분한다.

제20조(징계의 종류) 징계의 종류는 인사규정 제25조에 정한 바에 따른다.

제21조(경고, 주의) ① 직원의 비위 또는 복무와 관련하여 경미한 사항으로 징계사항에는 미치지 못하나 경각심을 주거나 주의를 촉구할 필요가 있을 때에는 경고 또는 주의처분을 할 수 있다.

② 경고 또는 주의처분을 할 때에는 경고장(별지 제4호 서식) 또는 주의장(별지 제6호 서식)을 본인에게 교부하고 경고대장(별지 제5호 서식), 주의대장(별지 제7호 서식)에 등록한다.

③ 동일보직 기간 중의 경고 횟수가 연간 3회 이상일 때에는 견책으로 하고, 주의 횟수가 3회 이상일 때에는 경고로 한다.

제22조(권고사직) 위원회에서 특정일까지 본인이 사직원을 제출하면 의원면직으로 처리할 것을 조건으로 해임 결의를 한 때에는 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 징계처분장에 권고사직원 제출기일을 지정하여 교부하고 지정기일까지 사직원을 제출하면 의원면직으로 처리한다.
2. 지정기일까지 사직원의 제출이 없을 때에는 지체 없이 지정기일부로 해임 처리한다.

제23조의 2(의원면직의 제한) ① 금품.향응수수, 공금유용.횡령, 성폭력, 성희롱, 성매매, 채용비위, 배임 등의 사유로 징계요구 중인 자가 대외기관 또는 검찰.경찰의 조사.수사결과 해임에 해당한다고 판단되는 경우에는 의원면직을 허용하지 않는다.

② 금품.향응수수, 공금유용.횡령, 성폭력, 성희롱, 성매매, 채용비위, 배임 등의 사유로 검찰.경찰 등 수사기관이 조사.수사 중이거나 사법처리가 진행 중인 경우에는 해당 기간 동안 의원면직을 허용하지 않는다.

제24조(징계혐의자의 출석) ① 위원회에서 비위사실을 심의할 때에는 징계혐의자 본인을 출석하게 하여 소명기회를 주어야 한다.
② 출석통지는 출석통지서(별지 제8호 서식)에 의하여 직접 교부 또는 전자우편.우편송달 등의 방법으로 위원회 개최 7일 전까지 징계혐의자에게 송부해야 한다. 이 때 징계혐의자가 수령을 거부할 경우에는 공고(사내 게시판 및 홈페이지)에 의하여 공고일로부터 7일이 경과함으로써 출석통지서가 송달 된 것으로 본다.
③ 징계혐의자가 위원회 출석을 원하지 아니할 때에는 진술포기서(별지 제8호 서식)를 제출하게 하여 기록에 첨부하고 서면심사만으로 징계의결을 할 수 있다.
④ 징계혐의자가 진술포기서를 제출하지 아니하고 위원회에 불참하였을 때에는 출석을 원하지 않는 것으로 보아 그 사실을 기록에 명시하고 서면심사 만으로 징계의결을 할 수 있다.
⑤ 징계혐의자가 해외체재, 형사사건으로 인한 구속, 여행, 기타 사유로 30일 이내에 출석 할 수 없을 때에는 서면진술서(별지 9호 서식)에 의하여 소명하게 할 수 있다. 이 경우 서면진술서를 제출하지 않을 경우에는 소명 없이 징계의결을 할 수 있다.
⑥ 천재지변 등 불가항력의 사유로 징계혐의자가 위원회에 출석할 수 없을 때에는 1회에 한하여 심의를 연기할 수 있다.
⑦ 징계혐의자가 위원회에 출석할 때에는 출장으로 처리하고 여비를 지급한다. 그러나 본인의 이의신청으로 재심하는 경우에는 징계사유가 없음이 확정된 경우에만 지급한다.

제25조(증거서류) 징계사건을 처리할 때에는 사실내용을 조사한 서류와 입증자료 및 당사자의 서명이 있는 진술 등 충분한 증거를 공정하게 수집하여야 한다.

제26조(심의) ① 위원회는 조사담당자가 조사한 제반자료에 의하여 심의한다. 다만, 감사원 등 대외기관에서 조사 및 수사한 사항에 대하여는 해당기관의 조사자료와 수사자료에 의하여 심의할 수 있다.
② 위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인 출석통지서(별지 제10호 서식)에 의하여 관계인 또는 참고인을 출석시켜 경위를 청취할 수 있다.
③ 위원회의 위원장은 출석한 징계혐의자에게 충분한 소명의 기회를 주어야 한다.
④ 징계혐의자는 구술 또는 서면으로 자기에게 유리한 사실을 진술하여 증거로 제출할 수 있다.
⑤ 징계혐의자는 증인의 증언을 신청할 수 있으며, 위원회는 상당한 이유가 없는 한 이를 거부할 수 없다.
⑥ 제5항의 경우에 증인에 관한 일체의 비용은 징계혐의자가 부담하며, 증인이 회사직원인 경우에는 출석에 필요한 기간 동안 출장으로 처리한다. 다만, 직원인 증인의 출장여비는 징계혐의자가 징계사유가 없음이 확정되는 경우만 지급한다.
⑦ 위원회는 필요하다고 인정할 때에는 사실을 재조사하게 하거나 전문가에게 검정 또는 감정을 의뢰할 수 있다.
⑧ 당해 사건을 조사한 자는 위원회에 출석하거나 서면으로 의견을 진술할 수 있다.
⑨ 심문이 끝나면 당사자를 퇴장시키고 당해 사건에 관한 사실조사의 종결여부를 결정하고 표결 또는 연기조치 한다.

제26조의 2(피해자의 진술권) 징계관련 인사위원회 시 피해자가 신청하는 경우에는 그 피해자에게 인사위원회에 출석하여 해당 사건에 대해 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. 다만 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 피해자가 이미 해당사건에 관하여 징계 의결 등 요구과정에서 충분히 의견을 진술하여 다시 진술할 필요가 없다고 인정되는 경우
2. 피해자의 진술로 인하여 징계위원회 절차가 현저하게 지연될 우려가 있는 경우

제27조(허위진술의 금지) ① 징계혐의자나 직원인 증인, 참고인 등이 위원회 또는 비위사실을 조사할 권한이 있는 자에게 고의로 허위진술을 한 때에는 이를 징계할 수 있다.

② 위원회 위원장은 징계혐의자 및 증인, 참고인 등이 진술하기 전에 질실 만을 말할 것과 직원의 허위진술시 징계사유가 됨을 고지한 후 진술을 청취해야 한다.

제28조(징계양정) ① 징계를 양정할 때에는 징계대상자의 평소의 업무수행, 근무성적, 과거의 공적 및 포상실적, 개전의 정, 과거 징계사실의 유무 등을 충분히 참작하여 징계기준(별표 1)에 따라야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위 및 부조리행위에 대하여는 징계양정을 엄격하게 적용한다.

1. 금품.향응수수, 공금유용.횡령, 성폭력, 성희롱, 성매매, 채용비위, 배임 등
2. 직권 또는 직무를 이용한 부당행위 등으로 회사의 명예를 훼손한 행위 등
3. 인감 부당사용 행위 등

② 금품·향응수수 등과 관련한 비위행위에 대한 징계기준은 (별표 2)에 따른다.

③ 음주 운전 등과 관련한 비위행위에 대한 징계기준은 (별표 3)에 따른다.

제29조(표결) ① 위원회에서 징계심의시의 표결은 무기명.비밀투표에 의하고 위원장이 표결결과를 낭독한다.

② 투표용지(별지 제11호 서식)는 사용 후 파기한다.

제30조(이의신청 사유) 징계처분이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 징계처분을 받은 자는 그 사유를 명시하여 이의신청을 할 수 있다.

1. 징계절차가 사규에 위반되거나 징계처분이 심히 부당할 때
2. 징계절차나 내용이 공정성을 결여하였을 때
3. 원처분을 파기할 만한 새로운 사실이 발견되었을 때
4. 기타 이에 준할 만한 상당한 이유가 있을 때

제31조(이의신청 절차) ① 이의신청를 할 때에는 징계처분장을 받은 날로부터 7일 이내에 이의신청서(별지 제13호 서식)를 징계담당부서장에게 제출하여야 한다. 다만, 이의신청에 대한 처분이 결정될 때까지는 원처분에 따라야 하며 이의신청는 1회에 한한다.

② 이의신청서를 접수한 징계담당부서장은 이의신청서에 형식적인 하자가 없는 한 지체 없이 조사담당부서장에게 재조사를 의뢰하여야 한다.

③ 재조사를 의뢰받은 조사담당부서장은 조속한 시일 내에 재조사하여 그 결과를 징계담당부서장에게 통보하여야 한다.

④ 징계담당부서장은 접수된 이의신청서에 하자가 있는 경우에는 상당한 기간을 정하여 보완을 요청하여야 한다. 이 때 그 기간 내에 보완하지 않으면 이의신청를 취하한 것으로 본다.

⑤ 이의신청에 대한 심의·결정은 위원회에서 제26조 내지 제29조의 방법에 의하며, 새로운 사실의 발견 등 위원회에서 필요하다고 인정하는 경우 이의신청자, 관계인 또는 참고인을 출석하게 하여 진술이나 의견을 들을 수 있다

제32조(이의신청의 취하) 이의신청인은 위원회의 결의가 있기 전까지 이의신청의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

제33조(재심의) ① 징계권자는 위원회의 결의에 이의가 있을 때에는 1회에 한하여 재심의 하도록 할 수 있다.
② 위원회에서 의결된 사항으로서 사후에 중대한 하자가 발견되었을 때에는 징계담당부서장은 조사담당부서장과 협의하여 재심의를 요청하여야 한다.
③ 징계담당부서장은 다음 각 호에 해당하는 사유로 법원으로부터 징계처분의 무효 또는 취소 판결을 받은 경우 재심의를 요청하여야 한다.
④ 징계담당부서장은 제3항에 따른 재심의를 요청하는 경우에는 법원의 판결이 확정된 날부터 3주 이내에 위원회에 재심의를 요청하여야 하며, 위원회는 다른 징계사건에 우선하여 지체 없이 심의.의결 하여야 한다.
⑤ 제1항 내지 제4항의 경우에 새로운 처분이 있을 때까지 원 처분은 유효한 것으로 한다.
⑥ 재심의 결과가 원처분과 다를 경우에는 재심의 처분에 의하며, 그 효력 발생시기는 원처분의 효력 발생시기로 한다.

제34조(징계처분의 효력) 징계처분은 징계권자의 결재일을 기준으로 하여 인사발령을 하고 본인에게 징계처분장(별지 제12호 서식)을 교부하여야 한다.

제35조(수사대상자) ① 소속직원이 대외기관의 수사대상이 된 때에는 부서장은 수사대상자의 인적사항, 사유, 수사기관명 및 상황을 즉시 징계담당부서장에게 통보하고 사건의 진전에 따라 중간통보와 결과통보를 하여야 한다.
② 채용비리에 연루되어 수사의뢰 되거나 징계 의결이 요구된 경우에는 해당 직원을 업무에서 즉시 배제하여야 한다.

제36조(대외기관 등의 조사와의 관계) ① 징계대상자가 동일한 사유로 형사사건으로 기소된 경우에는 확정판결이 있을 때까지 징계처분을 보류할 수 있다.
② 대외기관 등에서 조사 중인 사건에 대하여는 조사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 보류할 수 있다.
③ 검찰.경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 수사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 아니할 수 있다.
④ 채용비리로 검찰에 의해 기소되어 금고 이상의 형의 판결이 확정되었을 경우 또는 징계처분에 의해 해임이 결정되었을 경우 징계권자가 직권으로 면직시킬 수 있다.

제37조(징계사유의 시효) ① 징계사유가 발생한 날로부터 적발일까지 3년(금품.향응수수, 공금유용. 횡령, 성폭력, 성희롱, 성매매, 배임, 채용비리 등의 경우에는 5년)을 경과한 때에는 징계하지 않는다.
② 제36조에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 징계사유의 시효는 대외기관의 조사나 검찰.경찰, 그 밖의 수사기관의

수사의 종료 통보를 받은 날로부터 1개월이 지난날에 끝나는 것으로 본다.
③ 위원회의 구성.징계의결 등 그 밖의 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소 판결을 한 경우에는 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다.
④ 금품.향응수수, 공금유용.횡령, 성폭력, 성희롱, 성매매, 채용비위, 배임과 관련된 대외기관의 조사나 수사 결과에 따르는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 않을 수 있다.

제38조(손해배상과의 관계) 이 규정에 의한 징계처분은 손해배상에 영향을 주지 아니한다.

제 4 장 상벌의 효력

제39조(징계의 효력) ① 징계처분을 받은 자는 징계처분일로부터 회사에서 정기적으로 시행하는 횟수를 기준으로 견책과 감봉은 1회, 정직은 2회 승진대상에서 제외된다.
② 제1항의 규정에 의하여 승진 대상에서 제외 중에 있는 자가 다시 징계처분을 받는 경우의 승진대상 제외횟수는 전 징계처분에 의한 제외 횟수와 다시 받은 징계처분에 의한 제외 횟수를 합산한 것으로 본다.
③ 징계처분을 받은 자에게는 상여금을 감액 지급할 수 있다.
④ 승진자(또는 승진예정자)가 징계와 관련하여 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 승진 보직할 수 없다.
1. 징계절차가 진행 중인 경우
2. 징계처분일로부터 견책은 6월, 감봉은 12월, 정직은 18월 이상 경과하지 않은 경우

제40조(포상자에 대한 징계감경) ① 다음 각 호에 정하는 포상을 받은 자에 대하여 징계할 때에는 해임은 정직으로, 정직은 감봉으로, 감봉은 견책으로, 견책은 경고로 각각 1등급씩 징계를 감경할 수 있다. 다만, 금품.향응수수, 공금유용.횡령, 성폭력, 성희롱, 성매매, 채용비위, 배임, 음주운전, 중대 갑질로 인한 징계의 경우 감경대상에서 제외한다.
1. 재직기간 중에 받은 훈장, 포장, 대통령표창
2. 1등급 포상(단, 사장상인 지식1등급과 플러스대상의 경우 부장급 이상 관리직은 적용 제외)
② 해임으로 결의된 자가 제1항의 규정에 의거 정직으로 징계 감경됨이 매우 부당하다고 위원회에서 결의할 때에는 권고사직으로 처리할 수 있다.
③ 제1항의 경우에 징계감경은 1회에 한한다.
④ 징계감경 대상자에 대하여 위원회에서 징계심사를 하였을 때에는 감경한 후의 징계처분으로 의결하도록 하여야 한다.
⑤ 징계권자가 징계량을 확정할 때에는 감경한 후의 징계량임을 확인하여야 한다.
⑥ 위원회 회의록 및 기타 징계처분 관계서류에는 감경사실을 명기하여야 한다.

제 5 장 징계의 면제 및 말소

제41조(징계의 면제) ① 대표이사는 직권으로 직원에 대한 징계를 면제할 수 있다.
② 대표이사는 제1항의 규정에 의하여 징계를 면제하고자 할 때에는 사전에 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

제42조(징계말소) ① 징계권자는 징계를 받은 직원이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 징계대장의

징계기록을 말소하여야 한다.

1. 징계처분을 받은 후 징계처분발령일을 기준하여 다음의 기간이 경과한 때. 다만, 기간 경과 전에 다른 징계처분을 받은 때에는 각각의 징계처분에 대한 해당기간을 합산한 기간이 경과하여야 한다.

가. 정직 : 5년
나. 감봉 : 3년
다. 견책 : 2년

2. 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 판결이 확정된 때. 다만, 절차상의 하자로 인한 무효 또는 취소 판결의 경우에는 재심의로 징계사유 없음이 확정 된 때
3. 법원의 확정판결 외 사유로 재심의 결과 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이 있는 때

② 징계권자는 징계처분을 받은 후 말소되지 않은 징계기록이 있는 직원이 포상을 받은 경우에는 제1항 제1호에 정한 기간에서 다음에 정한 기간을 단축하여 징계대장의 징계기록을 말소하여야 한다.

1. 특등급 포상 : 3년
2. 1등급 포상 : 2년
3. 2등급 포상 : 1년

③ 제1항 및 제2항의 징계기록 말소는 징계대장의 당해 처분기록 위에 말소사실을 표기하고, 인사기록카드는 당해 징계기록을 말소하고 재작성하여야 한다.

제43조(징계면제의 효력) 징계면제의 효력은 다음과 같다.

1. 징계처분의 효력상실
2. 징계요구권의 상실 및 진행 중인 징계의 효력 정지

제44조(징계 면제 및 말소 효력의 불소급) 징계면제 및 말소의 경우에는 징계처분은 면제일 및 말소일부터 그 효력을 상실하며 제39조의 규정에 의하여 이미 시행된 징계의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.

제45조(징계면제 대상자 등) 징계면제 대상자, 징계처분 및 비위 종류 등은 별도 정하는 바에 따른다.

제46조(불이익의 배제) 징계면제 및 징계말소를 받은 자는 면제 또는 말소된 징계처분을 이유로 일체의 신분상 불이익을 받지 아니한다.

제 6 장 보 칙

제51조(보칙) 상벌에 관하여 기타 필요한 사항은 따로 정하는 바에 따른다.

부 칙

이 규정은 공포일부터 시행한다.

부 칙<2022. 03. 08.>

이 규정은 2022년 2월 25일부터 시행한다.

(별표1)

징 계 기 준

비위도 및 과실 / 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고, 경과실인 경우
1. 성실의무위반				
가. 직무태만 또는 회계질서 문란	해임	해임~강임	정직~감봉	견책
나. 기타	해임	강임~정직	감봉	견책
2. 복종의무위반	해임	해임~강임	정직~감봉	견책
3. 직장이탈금지위반	해임	강임~정직	감봉	견책
4. 친절공정의무위반	해임	강임~정직	감봉	견책
5. 비밀엄수의무위반	해임	해임~강임	정직	감봉~견책
6. 청렴의무위반	해임	해임~강임	정직	감봉~견책
7. 품위유지의무위반				
가. 성폭력(업무상 위력 등의 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)	해임	해임	해임 ~ 강임	강임 ~ 정직
나. 그 밖의 성폭력	해임	해임	강임 ~ 정직	감봉 ~ 견책
다. 성희롱	해임	해임	강임 ~ 감봉	감봉 ~ 견책
라. 성매매	해임	해임 ~ 강임	정직 ~ 감봉	견책
마. 기타	해임	강임 ~ 정직	감봉	견책
8. 영리업무 및 겸직 금지의무 위반	해임	강임~정직	감봉	견책
9. 직장내 괴롭힘 행위 (인사규정 제24조 제6호)	해임	해임 ~ 강임	정직 ~ 감봉	견책

(별표 2)

금품.향응수수 징계기준

비위유형	수수행위	100만원 미만	100만원 이상 ~ 300만원 미만	300만원 이상 ~ 500만원 미만	500만원 이상
의례적인 금품.향응을 수수한 경우	수동	견책	감봉	정직	해임~강임
	능동	감봉~견책	정직~감봉	강임~정직	해임
직무와 관련하여 금품.향응을 수수하고 위법.부당한 처분을 하지 않은 경우	수동	감봉	정직	해임~강임	
	능동	정직~감봉	강임~정직	해임	
직무와 관련하여 금품.향응을 수수하고, 위법.부당한 처분을 한 경우	수동	정직	해임~강임		
	능동	강임~정직	해임		

(별표 3)

징계처분자 성과상여금 감액 기준

징계의 유형	성과상여금 감액 기준
견 책	(해당년도 총 상여금액의 20% × 30일/365일) 감액 지급
감 봉	(해당년도 총 상여금액의 30% × 처분기간/365일) 감액 지급
정 직	처분기간에 대해 미지급
강 임	처분일로부터 그 이후의 기간에 대해 처분 후 월기본연봉을 기준으로 계산 및 지급
해 임	처분일이 속하는 당해년도 전 기간에 대해 미지급

(별표 4)

음주운전 징계기준

음주운전 유형		처리기준	비고
최초로 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.1퍼센트 미만인 경우	감봉 ~ 견책	
	혈중알코올농도가 0.1퍼센트 이상인 경우 또는 음주측정불응의 경우	정직 ~ 감봉	
2회 음주운전을 한 경우		해임 ~ 정직	
3회 이상 음주운전을 한 경우		해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우		정직 ~ 감봉	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우		해임 ~ 정직	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	경상해 또는 물적 피해의 경우	정직 ~ 감봉	
	중상해의 경우	해임 ~ 정직	
	사망사고의 경우	해임 ~ 강임	
	사고 후「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	해임 ~ 정직	
운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우	해임	
	면허정치 처분을 받은 경우	강임 ~ 정직	

1. "음주운전"이란「도로교통법」제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
2. "음주측정 불응"이란「도로교통법」제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
3. "중상해"란 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, 사지절단 등 신체 중요부분의 상실·중대변형 / 신체기능의 영구상실 등 완치 가능성이 희박한 불구·불치의 부상·질병 또는 이에 상응하는 부상·질병을 말한다.
4. "운전업무 관련 직원"이란 임원 운전원 등 운전을 주요 업무로 하는 직원을 말한다. 다만, 운전업무 관련 직원이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다.

(별지 제1호 서식)

포 상 대 장

계인	번호	일자	종류	소속 직급	성 명	공적사항	수여자	카드 기록 자인	비고

(별지 제2호 서식)

징 계 대 장

계인	번호	일자	소속 직급	성 명	사 유	종 류	카 드 기록자 인	비 고

(별지 제3호 서식)

<앞면>

공 적 조 서				
대상자	소 속		직 급	
	성 명		생년월일	년 월 일(만 세)
	주 소			
근무기간		년 월		
수공기간		년 월 일 부터		년 월 일 까지
포상종류				
수상실적				
공 적 내 용				

※ 공적사항 : 6하원칙에 의하여 기재함. 내용이 많을 경우 별지 작성 가능.

<뒷면>

주 요 이 력	

위의 공적사항은 본인이 직접 수행한 업무의 공로이며, 이미 수여받은 타 포상과 중복된 공로가 아님을 서약합니다.

서약자 (서명)

위의 내용이 사실임을 확인함. 년 월 일	조 사 담 당	
	소 속	
	직 급	
	성 명	(인)

지역난방플러스 주식회사

(별지 제4호 서식)

경 고 장

제 호

소 속 :

직 위 :

성 명 :

귀하에게 관련된 다음사항은 직원으로서 시정해야 할 사항이므로 각성을 촉구하며 이후 이러한 일이 없도록 엄중 경고함.

일 자	내 용	비 고

년 월 일

지역난방플러스 주식회사

(별지 제5호 서식)

경 고 대 장

계인	번호	일자	소속		성명	사 유	확인	비고
			직위	직무				

(별지 제6호 서식)

주 의 장

제 호

소 속 :

직 위 :

성 명 :

귀하에게 관련된 다음사항은 직원으로서 시정해야 할 사항이므로 각성을 촉구하며 이후 이러한 일이 없도록 주의함.

일 자	내 용	비 고

년 월 일

지역난방플러스 주식회사

(별지 제7호 서식)

주 의 대 장

계인	번호	일자	소속		성명	사 유	확인	비 고
			직위	직무				

(별지 제8호 서식)

출 석 통 지 서

소속	
직급	
성명	

귀하의 사건에 대하여 제 차 인사위원회에서 심의할 예정이니 다음과 같이 출석하여 주시기 바랍니다.

일시	
장소	

년 월 일

인사위원회 위원장 (서명 또는 인)

※ 유의사항 : 1. 진술을 위한 출석을 원하지 않을 때에는 아래 진술포기서를 제출할 것.
2. 정당한 사유서를 제출하지 아니하고 지정된 일시에 출석하지 아니하거나, 서면진술서를 제출하지 않을 경우에는 출석할 의사가 없는 것으로 처리한다.

절 취 선

진 술 포 기 서

소속	
직급	
성명	

본인은 귀 인사위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기하며, 위원회의 결의사항에 대해 본인이 참석한 것으로 인정합니다.

년 월 일

성 명 : (서명 또는 인)

인사위원회 위원장 귀하

(별지 제9호 서식)

서 면 진 술 서

소 속		**직 급**	
성 명			
사 건 명			
불참사유			
진 술 내 용			

상벌규정 제24조 제5항에 의거 위와 같이 서면으로 진술하오며 만약 위 진술내용이 사실과 상이한 경우에는 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

20 년 월 일

성 명 : (서명 또는 인)

인사위원회 위원장 귀하

(별지 제10호 서식)

관 계 인 출 석 통 지 서

관 계 인	주소	
	직급	
	성명	
징계혐의자	주소	
	직급	
	성명	

상기인이 관련된 사건에 대하여 귀하의 증언이 필요하여 요청하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

출석 기일	년 월 일 시 분
출석 장소	

년 월 일

인사위원회 위원장 (인)

(별지 제11호 서식)

징 계 투 표 용 지

해당자 성명		
의결	해 임	
	(권고사직)	
	강 임	
	직위 해제	
	정 직	월(3월이내)
	감 봉	월(3월이내)
	견 책	
기 타		경고, 주의, 불문, 무혐의
비 고		

1. 해당란에 숫자 또는 ○표를 기입한다.
2. 이 용지는 집계 후 파기한다.

(별지 제12호 서식)

징 계 처 분 장

소 속	
직 급	
성 명	
징 계 내 용	
징계처분	
징계사유	

이상과 같이 징계 처분함.

년 월 일

지역난방플러스 대표이사

(별지 제13호 서식)

징 계 처 분 이 의 신 청 서

소 속			
직 급			
성 명			
이 의 신 청 내 용			
징계처분		**징계처분일**	년 월 일
신청사유			
세부내용			

년 월 일

이의신청자 (서명 또는 인)

인사위원회 위원장 귀하